

R.G. 50099/2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- SEZIONE XVI CIVILE -

All'udienza del 3.11.2022 è presente per l'attore l'Avvocato Domenico Falato il quale si riporta agli scritti di parte ed insiste nella richiesta di accoglimento delle conclusioni rassegnate.

Il Giudice,

all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 15,37.

Il G.O.P. Simone Tablò

R.G. 50099/2018

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Roma

- Sezione XVI civile -

in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado,

R.G.A.C. 50099/2018, tra

il Sig. Parte_1 (Avvocato Domenico Falato);

- attore -

e la Sig.ra CP_1 titolare della Organizzazione_1 di CP_1

[...]

- convenuta contumace -

ai sensi dell'art.281 *sexies* c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 3.11.2022, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente

SENTENZA

1. Vertendo la presente causa in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento nelle obbligazioni, secondo cui al creditore fa carico l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ., 15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).

2. Con riferimento alla prova della fonte delle obbligazioni, parte attrice ha provveduto a depositare, da un lato, il preventivo – non sottoscritto – della vendita intercorsa tra le parti, redatto su carta intestata della convenuta (doc.1 del fascicolo attoreo); dall'altro, le ricevute dei versamenti effettuati dall'attore tramite bonifici bancari (docc.3 e 4 del fascicolo attoreo).

La lettura coordinata di tali documenti porta a ritenere, senza alcun dubbio, che il contratto tra le parti si sia perfezionato, sebbene manchi un testo formale sottoscritto dalle parti.

3. Va, inoltre, considerato che le ricevute dei bonifici (docc.3 e 4 del fascicolo attoreo) rappresentano anche la prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione di pagamento da parte dell'istante.

4. Ciò posto, con riferimento all'obbligazione di consegna dei beni a carico della convenuta, occorre valutare il contenuto della *e-mail* del 17.1.2017 (doc.5 del fascicolo attoreo).

Ancorché non provenga dalla convenuta in persona, può ritenersi che il mittente appartenga alla struttura della ditta della Sig.ra CP_1 come si evince sia dal medesimo cognome del mittente, sia dall'indirizzo di spedizione Email_1, che richiama il nome della ditta.

In tale missiva, non solo si riconosce espressamente l'inadempimento da parte della ditta convenuta, ma si rappresenta anche il fatto che l'obbligazione non verrà adempiuta neppure in futuro, con conseguente offerta di restituzione delle somme percepite.

5. Ai fini istruttori, va, poi, valutata anche la mancata risposta della convenuta all'interrogatorio formale deferito.

Sul punto, il costante indirizzo giurisprudenziale – al quale chi scrive reputa di aderire – prendendo le mosse dal testo dell'art.232 c.p.c., che prescrive di esaminare detta omissione una volta “*valutato ogni altro elemento di prova*”, ritiene non potersi collegare un effetto di *facta confessio* alla mancata risposta all'interpello, dovendo il giudicante solo considerare quest'ultima nell'ambito di un complessivo quadro probatorio (cfr. Cass. civ., 6.8.2014, n.17719; Cass. civ., 26.4.2013, n.10099; Cass. civ., 19.3.2009, n.6697; Cass. civ., 20.4.2006, n.9254).

Nel caso in esame, i sopra esaminati elementi documentali costituiscono fattori dimostrativi già sufficientemente solidi a sostegno della tesi attorea; di talché, il mancato riscontro dell'interpellata all'interrogatorio formale non può che rafforzare il convincimento di questo giudicante in ordine alla fondatezza della pretesa avanzata dal Sig. Pt_1

6. Ne segue l'accoglimento della domanda attorea e la conseguente condanna della convenuta al pagamento dell'importo richiesto.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- in accoglimento della domanda attorea, risolve il contratto intercorso tra le parti;
- per l'effetto, condanna la Sig.ra **CP_1** titolare della ditta individuale **Organizzazione_1** di **CP_1** alla restituzione, in favore del Sig. **Parte_1** [...] della somma di euro 8.000,00.==;
- condanna, infine, la Sig.ra **CP_1** titolare della **Organizzazione_2** [...] al pagamento, in favore del Sig. **Parte_1** delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 139,01.= per esborsi ed euro 3.600,00.= per compensi, oltre spese forfettarie C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Roma, 3 novembre 2022

Il G.O.P. Simone Tablò